

05/195-10

12.06.18

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Son illər notariat təcrübəsində əqdlər, ərizələr və sair sənədlər notariat qaydasında təsdiq edilərkən, mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri cismani qüsurlu, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə görə imza edə bilmədikdə, şəxsin iştirakı ilə tərtib olunmuş həmin sənədlərin barmaq izi götürülməsi və (və ya) soyad və inisial göstərilən ştamp vurmaqla imzalanması hallarına rast gəlinir.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 331.1-ci maddəsinin tələbinə görə yazılı əqd onun məzmununu ifadə edən və əqdi bağlayan şəxs və ya şəxslər, habelə nümayəndələr tərəfindən imzalanmış sənədin tərtibi yolu ilə bağlanmalıdır.

Həmin Məcəllənin 331.4-cü maddəsində bədən qüsurlu, xəstəliyinə və ya savadsızlığına görə əqdi imzalaya bilməyən fiziki şəxsin əvəzinə, əqdi onun xahişi ilə başqa fiziki şəxsin imzalaya bilməsi göstərilmişdir. Bu halda başqa fiziki şəxsin imzası əqdi bağlayanın özünün imza edə bilməməsinin səbəbləri göstərilməklə, notarius tərəfindən təsdiq edilməlidir.

"Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 22-ci hissəsində göstərilmişdir ki, şəxs əqdi, ərizəni və ya başqa sənədi cismani qüsurlu, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə görə özü imzalaya bilmədikdə əqdi, ərizəni və ya digər sənədi onun tapşırığı üzrə, onun və notariusun iştirakı ilə başqa şəxs imzalaya bilər.

Qeyd olunanlarla əlaqədar Sizə tapşırıqlar ki, cismani qüsurlu, xəstəliyinə və ya hər hansı başqa səbəbə görə müqaviləni, vəsiyyətnaməni, etibarnaməni və ərizəni imza edə bilməyən şəxslər barəsində notariat hərəkəti aparılarkən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 23, 29, 32 və 37 nömrəli formalardan istifadə olunmasını təmin edəsiniz.

Qoşma: 4 vərəq, 1 nüsxə.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust
tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

23 nömrəli forma

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı
başqa səbəbə görə imza edə bilməyən şəxsin
iştirakı ilə bağladığı müqavilədə təsdiq qeydi

" " _____ 20-ci il

Mənim _____
(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib.

Müqavilə mənim iştirakımla imzalanıb. Tərəflərin, eləcə də _____
(şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

görə _____ tapşırığı
(müqaviləni imzalamağı tapşıran şəxsin

soyadı, adı, atasının adı)

ilə müqaviləni imzalayan _____
(müqaviləni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Tərəflərin fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.

Reyestrdə _____ № ilə qeyd edilib, informasiya sistemində daxil edilib.

_____ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _____
(imza)

Reyestrdə _____ № ilə qeyd edilib, informasiya sistemində daxil edilib.
_____ manat dövlət rüsumu alınıb.

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _____
(imza)

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust
tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

29 nömrəli forma

Cismani qüsurlu, xəstəliyinə və ya hər
hansı başqa səbəbə görə imza edə bilmə-
yən şəxsin adından vəsiyyətnamədə
təsdiq qeydi

" " _____ 20 -ci il

Mənim _____
(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

tərəfindən təsdiq edilib. _____ görə

(vəsiyyət edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

_____ tapşırığı
(vəsiyyətnaməni imzalamağı tapşırıan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

mənim iştirakımla imzalayıb.

Vəsiyyət edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb.
Vəsiyyətnaməni imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Reyestrdə _____ № ilə qeyd edilib, informasiya sistemində daxil edilib.
_____ manat dövlət rüsumu alınıb.

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _____
(imza)

M.Y.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust
tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

32 nömrəli forma

Cismani qüsurları, xəstəliyinə və ya
hər hansı başqa səbəbə görə imza
edəbil-məyən şəxsin verdiyi
etibarnamədə
təsdiq qeydi

" " _____ 20 -ci il

Mən _____
(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)

Bu etibarnaməni təsdiq edirəm.

_____ görə
(etibar edən şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

_____ tapşırığı
(etibarnaməni imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

ilə etibarnaməni _____
(etibarnaməni imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

mənim iştirakımla imzalayıb.

Etibar edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılıb. Etibarnaməni
imzalayanın şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Reyestrdə _____ № ilə qeyd edilib, informasiya sistemində daxil edilib.

_____ manat dövlət rüsumu alınmışdır.

M.Y.

Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _____
(imza)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust
tarixli, 148 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

37 nömrəli forma

Cismani qüsuruna, xəstəliyinə və ya hər hansı
başqa səbəbə görə imza edə bil-
məyinin əvəzinə imza edən şəxsin imzasının
həqiqiliyinin təsdiq qeydi

" " _____ 20 -ci il

Mən _____
(notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin vəzifəsi, adı və soyadı)
_____ görə
(şəxsin özünün imza edə bilməməsinin səbəbi)

_____ tapşırığı
(sənədi imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

ilə onun əvəzinə sənədi imzalayan _____
(sənədi imzalayan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

mənim iştirakımla etdiyi imzasının həqiqiliyini təsdiq edirəm..

_____ (sənədi imzalayanın soyadı və inisialları)

və _____ (sənədi imzalamağı tapşıran şəxsin soyadı və inisialları)

şəxsiyyəti müəyyən edilib.

Reyestrdə _____ № ilə qeyd edilib, informasiya sistemində daxil edilib.

_____ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y. Notariat hərəkətini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs _____
(imza)